

Asutawa Kogu

2. istungjärk. **Protokoll nr. 80 (53).** 1919. a.

Asutawa Kogu koosolek 7. nowembril
1919. a. kell 5 p. l. Toompea lossi
Walges saalis.

Kokku on tulnud 104 Asutawa Kogu liiget.

Walitsuse lauas: siseminister **A. Hellat**, haridusminister **J. Kartau**, põllutöminister **Th. Pool**, töö-hoolekandeminister **A. Palwadre**, riigikontrolöör **K. Einbund**.

P ä e w a k o r d:

1. Kommisjonide ja seadusandliku delegatsiooni täiendawad walimised.

2. Riigikontrolli eelarwe 1919. a. II poole peale — III lugemisel.

3. Haridusministeeriumi wäljaminekute eelarwe 1919. a. II poole peale — rahaasjanduse komisjoni ettepanek.

4. Töö- ja hoolekandeministeeriumi eelarwe 1919. a. II poole peale — rahaasjanduse komisjoni ettepanek.

5. Sõjaministeeriumi ja merewäe wäljaminekute eelarwe 1919. a. II poole peale — rahaasjanduse komisjoni ettepanek.

Koosolekut juhatab esimees **A. Rei**.

Sekretääri kohal abisekretäär **A. Jürman**.

Koosolek algab kell 5.20 min.

1. Päewakorra J u h a t a j a **A. Rei**: täiendamine.

Awan Asutawa Kogu koosoleku. Sisse on tulnud kaks arupärimist: 1) maarahwa liidu rühma poolt, „Maaliidu“ trahwimise kohta ja 2) riigikontrolöörilt, Ameerikast 20.000.000 dollari eest kaubaostmise asjus. Kes on selle poolt, et need arupärimised päewakorda wõtta? (H ä ä l e t a t a k s e.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud. Kas tehakse ettepanekuid, missuguse punkti all neid arupärimisi arutada? — On ettepanek tehtud neid esimese koha peale üles wõtta. (H ä ä l e t a t a k s e.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud.

2. Arupärimine „Maaliidu“ kin- nipanemise kohta.

Sekretäär **A. Jürman** (loeb): Arupärimine Asutawale Kogule. Kas on Wabariigi Walitsusel teada, et „Maaliidu“ toimetaja, härra Artur Tupits, sai ilma seaduse aluseta sisemiste asjade ministri, härra Hellat'i poolt 31. oktoobril s. a. 15.000 marga rahatrahwiga karistatud juhtkirja eest, mis ilmus „Maaliidus“ 31. oktoobril s. a., ja et selles määruses oli öeldud, et mittemaksmise korral panakse „Maaliit“ jäädawalt kinni?

Kas on walitsusel teada, et ülemalnimetatud trahwi mittemaksmise pärast sai „Maaliit“ sisemiste asjade ministri poolt ilma seaduse aluseta kinni pandud?

Kui Wabariigi Walitsusel ülemalnimetatud asjaolud teada on, mis kawatseb ta ette wõtta, et seaduslikku korda ülemalnimetatud asjas jalule seada.

Seda arupärimist palume rutuliseks tunnistada.

Alla kirjutanud **J. Temant**, **J. Uluots**, **K. Haho**.

J. Temant (maal.): Trükiwabadus on niiwõrd tähtis, et kui selles asjas meie seadusandlikus kogus küsimusi arutatakse, siis tingimata peawad meie üksikute parteide wahed kaduma, muidu ei ole meil demokraatlikku korda. Ma julgen lühidalt selle juures peatada, mis pärast mina leian, et siseminister „Maaliidu“ asjus meie maksward seadusi on rikkunud. „Riigi Teatajas“ nr. 1. 1918. a. kuulutati meil trükiwabadus wälja. See oli küll ainult deklaratsioon ja mitte weel seadus. Sellest silmapilgust peale, arwan mina, wõib trükiasjus süüdlast ainult kohtu teel wastutusele wõtta. Walitsuse heaksarwamine, mis meil Wene ajal maksis, peaks sellest silmapilgust kadunud olema. Teist mõtet ei ole sel deklaratsioonil, mis sel ajal ilmus, kui meie riik sündis. Meie ajutises põhiseaduses „Riigi Teatajas“ nr. 44 s. a. on öeldud, et meil kõik sennised seadused maksawad, kunni neid ei ole ära muudetud. Trükiasjus meil mingisuguseid muudatusi seadustes ette wõetud ei ole. Niihästi ajutine walitsus kui ka Asutaw Kogu, ei ole mingi-

sugust seadust maksma pannud, milles siseministrile oleks iseäralikku õigust antud siis trükiasjus karistada, kui wiimane seda aga heaks arwab. Julgen oletada, et isegi Wene seaduste järele, kui need meie juures makswad, ei ole siseministril siis õigust ajalehte rahatrahwiga karistada ega kinni panna, kui on välja kuulutatud sõjaseadus. Meil on aga maksew sõjaseadus, mis välja on kuulutatud „Riigi Teatajas“ nr. 3 1918. a. Sõjaseaduse ajal kaotab (Уст. о предуп. и прес. престѹпл.) § 1. märkus 2. juurde paigutatud lisa I § 1. märkus 1. põhjal siseminister oma erakorralise wõimu ajakirjanduse kohta. See wõim läheb sõjawõimude kätte. Sõjawägede juhatajad, kindralkubernerid ja nendekohased wõimud on otsustajad. Puhas tsiwiil administratiivwõimudel ei ole üldse karistamise õigust sõjaseaduse ajal. Wene seaduste kogu II andes olewa kubermangude asutamise seaduse § 23 juurde paigutatud lisa § 1 räägib kindralkuberneride wõimust kohtadel, kus sõjaseisukord. Seal on muuseas punkt 14, mis wiimastele õigust annab isegi ajalehti kinni panna. Punkt esimeses selles paragrahwis on öeldud, et kindralkuberneril ja tema sarnasel wõimul on õigus sunduslikka määrusi välja anda ja nende rikkujaid karistada kunni 3.000 rublani wõi wangi panna kunni 3 kuuni. Kui meie siiski oletaksime, et mingisugust põhimõttelist wahet ei ole kindralkuberneride ja siseministri wõimu wahel, mille tõttu ei saaks siseministri wõimu seal eitada, kus kindralkuberneril see wõim on, siis jääks üks asi ometi maksma: Sunduslikud määrused peaksid välja olema antud, mille rikkumise eest wõiks karistada. Need sunduslikud määrused aga puuduwad praegusel korral. Kuid praegusel ajal on kõik wõimalik. Meil on küll kuulutatud, et meil sõnawabadus maksab ja igaüks kohtu ees oma tegude eest wastutab. Mis sest! Tegelikult minnakse üsna teist teed demokraatlikus Eestis! Ärgu ainult siis ikka seadusest kõneldagu. Kõneallosewale juhtumisel määrati karistus järgmistel oludel: ühel ilusal päewal, 31. oktoobril sel aastal sai „Maaliidu“ toimetaja siseministrilt politsei läbi paberi, et teda on juhtkirja eest trahwitud teatawa summaga, 15.000 margaga. Kui ta seda ära ei maksa, siis pannakse leht kinni. Selles otsuses on veel tähtis üks asi. Harilikult karistatakse ainult süüdlast. Oletame, et siseministril oleks õigus karis-

tada ajalehes ilmunud kirjatükkide eest, kuid karistus peaks tabama süüdlast. Oletame, et härra Tupits kui toimetaja, oleks milleski süüdi, nii et teda oleks wõinud karistada, kuid siis ei wõi ometi öelda: „Waata, kui sina seda raha ära ei maksa, siis panen lehe kinni.“ Tupits'i omandus ei ole ju „Maaliit“, seda on näha „Maaliidust“ enesest. Teie teate väga hästi, et Tupits on ainult toimetaja. Juriidiliselt on mulle täiesti arusaamatu, kuidas wõib väljaandjat toimetaja pattude eest karistada. Meil kõneldakse küll iga samu peal demokraatismist, kuid näha on, et sellest mõistest ei suudeta veel aru saada. Kui õieti ümber waadata, mis meil sünnib, siis peab küll ütleva, et meie oleme ette jõudnud nii mõneski eitawas asjas Nikolai ajast. Nikolai ajal peeti veel teatawatest seadustest kinni, siis oli veel mida austati, siis wõis inimene nii mõnigi kord, kui ta ennast kokku wõttis, seda kätte saada, mida ta õiguseks pidas. Meie juures on asi üsna teine. Nende küsimuste juurde tuleme omal ajal tagasi, kuid ma näen, et tõsiste asjade üle meil aina naerda armastatakse. Kui meil kedagi wangistatakse walitsuse korraldusel, siis ei küsita tihti, kas sellel alust on wõi mitte. Meie wõimukandja liigutab ainult käega ja sellest on küll. Nõndawiisi, Asutawa Kogu liikmed, meie edasi ometi elada ei wõi. Ma arwan, et demokraatlik riigikord ei seisa mitte sõnades, waid tegudes. Kui meie tahame demokraatlikus riigis elada, siis peame nõudma, et sarnased omawoliteod meil kaoks, et Asutaw Kogu selles asjas tõsiselt seisukoha wõtaks. Meie maaliidu rühmal on praeguse arupärimise puhul sellekohane ettepanek, millega meie omal ajal esineme. Meie tunnistame siseministri teguwiisi seaduswastaseks.

Juhataja A. Rei: Maaliidu rühma poolt on tehtud ettepanek walitsuse poole pöörduda järgmise arupärimisega: „Kas on Wabariigi Walitsusel teada, et „Maaliidu“ toimetaja, härra Artur Tupits, sai ilma seaduse aluseta sisemiste asjade ministri härra Hellat'i poolt 31. oktoobril sel aastal 15.000 marga rahatrahwiga karistatud juhtkirja eest, mis ilmus „Maaliidus“ 31. oktoobril s. a. ja et selles määrukses oli öeldud, et mittemaksmise korral pannakse „Maaliit“ jäädawalt kinni?“

Kas on Wabariigi Walitsusel teada, et ülemaalmimetatud trahwi mittemaksmise pärast sai „Maaliit“ sisemiste asjade mi-

nistri poolt ilma seaduse aluseta kinni pandud?

Kui Wabariigi Walitsusel ülema nime tatud asjaolud teada on, siis mis kawatseb ta ette võtta, et seaduslikku korda ülema nime tatud asjas jalule seada.

Seda arupärimist palume rutuliseks tunnistada.

K. Ast (sd.): Mina sain maaliidu esitaja Temant'i kõnest niiwiisi aru, et tema soovib arupärimist rutuliseks tunnistada. (J. Temant, maal.: Ja - ja h!)

Juhataja **A. Rei:** Asutawa Kogu kodukorra § 62 ütleb, et iga arupärimise kohta otsustab Asutaw Kogu, kas teda kohe päewakorda võtta või mitte. Selle küsimuse arutamise kohta antakse sõna kahele poolt ja kahele wastu. See küsimus oli ette pandud, kuid sõnasoowijaid selle kohta ei olnud. Arupärimise arutamisele võtmine võeti vastu ja mindi sisulisele arutamisele üle. Kui teda sisuliselt ei arutata, siis tuleb ta komisjoni kätte anda, kuid see arupärimine on otsustatud päewakorda võtta, nii kui ka on tehtud.

K. Ast (sd.): Mind ei imestanud see sugugi, et rhs. Temant, „kui sarnane“, sellelt kõnetoolilt endisi Nikolai aegu taga kahjatses. Asi on iseenesest aga väga kurb. Kurb on nimelt see nähtus, et demokraatlikus riigis trükiwabanduse kitsendusi peab lubama. Muidugi ei ole meie riik mitte erand teiste riikide keskel, sest sõjaajal on ka wanades demokraatlikkudes maades, kus demokraatlik kord püsiwalt välja on kujunenud, sunnitud oldud kitsendamise teele asuma. See on kurb nähtus, kuid sõjaga seletataw ja sõjaga kaasaskäiw. Kui nüüd sisuliselt ajalehe „Maaliidu“ kinnipanemise juurde asuda, siis ei ole minule, kui mitte juristile tähtis, kas selle lehe trahwimine kõigiti paragrahwide kohaselt sündis, või on selle juures tarwitatud sarnaseid võimalusi, mis meile päranduseks on jäänud endisest Wene riiklikust korrast. See on juristide asi ja loodetawasti walgustatakse seda asja ka täna sellelt kõnetoolilt. Sellest seisukohast välja minnes tahan tähelepanu juhtida selle peale, et kirjatükk, mille pärast ajalehte „Maaliitu“ karistati, oli sarnane, et walitsus, kui ta iseendast, rahwast ja rahwawäest lugu peab, sunnitud oli lehe wastu walju kätt tarwitama. Härra Temant'ile ei ole võib olla see seisukoht küllalt selge, ta võib olla ei tunnista, et

„Maaliidu“ juhtkirjas, mille pärast lehte trahwiti, kindlaid kuritegewuse tunde märke leiti, võib olla ei ole härra Temant'ile kasulik seda tunnistada, võib olla oli talle täna väga tähtis puht põhimõttelise seisukohaga esineda. Aru sellest ju saab. Rahwaesitajalt Temant'ilt, „kui sarnaselt“, oli mul isegi rõõm kuulda uuesti hoogsat kõnepidamist, mida ta 1905. aastast saadik enam ilmutanud ei ole. Kuid ma kahjatsen, et sarnane demokraatiast ja rahwaõigusest piinlik lugupidamine mitte ei ole omane olnud ei härra Temant'ile ega tema erakonnale kõigel sellel reaktsiooni ajajärgul, mis meid 1905. a. eraldab. Mikspärast härra Temant'i õigusteadlik ja inimlik südametunnistus siis ei kõnelenud, kui ajutise walitsuse ajal ajalehti trahwiti, koguni kahel puhul: tööliste ametiühisuse kesknõukogu häälekandjat „Töö Häält“ ja sotsialistide-rewolutsionääride partei lehte „Wõitlust“. Ajutine walitsus sulgus, kui mäletate, ka „Kommunisti“. Kes tol ajal maaliidu rühmast Maapäewal istusid ja praegu Asutawas Kogus istuwad, neil ei olnud selle teo wastu midagi ette tuua. Isegi härra Temant'i südametunnistusel, kuigi küll härra Temant tol ajal riigiprokurööriks oli ja sunnitud oli seaduste järele walwama, ei olnud tol korral ajutisele walitsusele midagi ette heita. Sellepärast ei suuda ma aru saada, kuidas tema südametunnistus nüüd nii äki ja palawalt lõkkele on löönud.

Sisuliselt on sellel lool oma pisikene ajalugu. Mul on paar ajalehe „Maaliidu“ numbrit kaasas, mida ma mitte praeguse arupärimise puhul kaasa ei olnud võtnud, sest ma ei teadnud mitte, et arupärimine sisse on antud, waid ma olen nad kaasa võtnud teisel otstarbel, mul saab, ärge ärewusse sattuge, veel kord juhuse olemas, täna neid kahte ajalehte tarwitada. (J. Temant, maal.: Üsna hea, kui midagi muud ka loete, kui „Sotsiaaldemokraati“.) „Maaliidu“ juhtkiri, millepärast selle toimetajat karistus tabas, on igatahes sarnane, et ta väga kaugel seisab meie riikluse õigusliku seisukorra tunnustamisest. Üks nendest lehtedest on ilmunud 19. oktoobril s. a. ja kirjutus, mis minu tähelepanu enese peale pööras ja Asutawa Kogu liikmete tähelepanu tohiks äratada, kannab pealkirja „poliitiline moment sõjawäljal“. Alguses seletatakse, et poliitika see on muna, mis pealinnas munetakse, ja sõjawäele öeldakse, mine sinna ja sõjawägi läheb, tee seda,

ja sõjawägi teeb. Edasi seletatakse, et sõjawäel enesele peab arusaamine asjast olema, ja teda mitte pimedaks tööriistaks tarvitada ei võiks. See on isenesest väga õige mõte, kui seda tarvitatakse riiklikust seisukohast välja minnes. Kui aga selle all, et sõjawäega ei tohi pimesikku mängida, mõeldakse seda, et sõjawäge ei või walitsuse aga rahwasituse tahtmise kohaselt tarvitada ja käsutada, siis on see kuritegu.

„Mõjuwatest ringkondadest kaugel, tegewas wäes wiibides, peab kahjuks teistsugusele otsusele tulema, et meie järjest kaugemale ja kaugemale purjetame sellest kuldsest rannast, kuhu meie wahwa sõjawägi riigilaewukest juhtida tah-tis, ja seda kõik walitewate erakondade poliitika pärast, kes oma tööga riiki hukatusesse kisuwad.“

Esiteks seletatakse, sõjawägi peab teadlik olema ja nüüd öeldakse otsekohe näkku, mille kohta temal teadlik tuleb olla. (Hüüded paremal pool: Õige!). Ta peab teadlik olema selles, et teda pimesi rahwa ning maa kasude wastaselt tarvitada ei saaks, rahwa ja maa kasude äraandmist nähtakse aga rahu poliitikas. Siis edasi öeldakse: „Kui rahuga tahetakse ainult meie tunnustamist Nõukogude Wenemaa poolt kätte saada, siis teadku kellesse asi puutub, et meie ära nähes, kuhu poole tüüritakse, mitte üksi sõda ei jäta, waid ka walmis oleme üle Wäina ja üle Weliikaja minema, et tule ja mõõgaga iseseiswuseni välja raiuda, mis ka Lääne-Euroopa poolt tunnustamist leiaks, mitte aga ainult ilma jalgadeta Wenemaa poolt.“ Siin on toodud see mõte, et Asutawa Kogu poolt loodud walitsus rahuga ning rahuläbirääkimistesse astudes tunnustamist on tahtnud kätte saada ainult Wene walitsuse poolt ja sellega wõimatuks teha Eesti riigi tunnustamist lääne poolt. Leht leiab tarwiliku olewat seletada ja öelda, et just rahupoliitikaga meie riikliku iseseiswuse tunnustamise juurest rahwawäed walitsuse poolt pimesi juhitud on. Kuid rahu teeb teatawasti walitsus ja järelikult peawad sõjawäed teadlikud olles seda walitsuse pimesi astutawat sammu takistama. Juhtkirjas, mis 31. oktoobril ilmunud, ja mille eest lehte karistus on tabanud, on hoopis selgemini ja hoopis arusaadawamalt neidsamu etteheiteid tehtud. Uuesti rahupoliitika kohtulaua ees. Aga omefi olid need sammud, mida walitsus hakatuses rahuläbirääkimisteks tegi, Asutawa

Kogu poolt ette määratud, ja sellepärast on wõimatu walitsusele miskit ette heita, seletades, nagu teeks walitsus mingit lubamata poliitikat, Asutawa Kogu poolt toetust saamata. Leht seletab jälle, kuidas saatkond „punaste sulipoiste“ juurde iseseiswust nõutama saadetud ja hüüab siis prohwetlikult: „Nende seisukoht on kõigile teada! Weel rohkem: sel ajal, kui meie mehed Krasnaja Gorka all wõitused saawutawad, mida walitsus peaks ära kasutama, peawad wastawad mehed enamlastega rahuläbirääkimisi ja häwitawad effekte, mida sõjamehed on loonud.“

Jutt on sellest, et rahuläbirääkimiste pidajad häwitawad neid poliitilisi effekte, mida sõjawägi saawutab, tähendab, seda häwitustööd toimetab walitsus, kes Asutawa Kogu ülesandel teatawaid samme on rahuläbirääkimiste asjus astunud. Kuna eespool isegi öeldakse, „et meie, ära nähes kuhu poole tüüritakse, mitte üksi sõda ei jäta, waid ka walmis oleme üle Wäina ja Weliikaja minema,“ siis tähendab see, et sõjawägi peab üle Weliikaja ja üle Düüna minema isegi Wabariigi Walitsuse ja Asutawa Kogu tahtmise wastu. Sarnane seisukoht ei lähe sisuliselt palju lahku nende teiste seisukohast, kes ka meie sõjawägedele oma proklamatsioone laiali laotawad üleskutsega, et sõjawäed oma püssitukid sealt poolt siia poole pööraksid. Kui walitsus niisugusele agitatsioonile piiri ei pane, siis ei ole see walitsus kõlbulik meie maa eesotsas seisma, siis oleks ta ise kuritahtlik. Edasi seletatakse, kuidas meie olewat ainukesed enamlaste kannupoisid ja öeldakse, et Soome ja Leedumaa olewat selle rahutegemise wastu hirmu tundnud, ainuüksi truu ja kohusetäitja enamlaste õpipoisina esinewad need, kes hiljuti Moskwasse raadioteate saatsid. Kuid teatawasti ei saanud mitte enamlaste kannupoisid Moskwasse raadio telegrammi, waid Wabariigi Walitsus. Järelikult on siis Wabariigi Walitsus ja wabariigi ministrid need poisikesed, kes enamlaste juures õpipoisi kohuseid täidawad. Edasi kirjutatakse nendest „kiiduwäärilistest koolipoistest“ järgmist: „Need kiiduwäärt koolipoisid päästawad nüüd Eesti riiki ja wiiwad ta reaktsiooni pöörtuules ainukest õiget teed Wenemaa nõukogude kotka tiiwa alla.“ Jutt ei ole isegi mitte sellest, et siseriiklikult enamlust õhutatakse, waid otse Wene nõukogude riigi kotka tiiwa alla pidawat wiima Wabariigi Walitsus ja järelikult ka Asutaw Kogu meie maad ja

riiki. Waadake, sarnaseid mõtteawaldusi leidub neis lehtedes ja sarnast agitatsiooni ei wõi ükski walitsus lubada, isegi kõigedemokraatlikum, kõigewabameelsem mitte. Öeldakse, et Inglismaal olewat igasuguste jaburdamiste rääkiminegi lubatud, kõneldakse, et „Hide park'is“ sõnawõtmine iga lipukirja all wõimalik on, kuid igatahes mitte sõjaajal. Praegu on teatawasti ka „Hide park'is“ miitingud ja rahwakogumised keelatud, ehk nad muidu küll wabad olid. Ka seal on kõned teatawa pressiga alla pandud. Ja meil siin, kus meie pigistatud idapoolt ja ähwardatud lõunapoolt, meil siin lubada agitatsiooni, mis sõjawägede mässule õhutamiseks sihitud, on otse lubamatu. (Ägedad kiiduawaldused pahemal pool ja keskel.) Sellepärast teen ma Asutawa Kogu sotsiaaldemokraatliku rühma nimel ettepaneku, see arupärimine tagasi lükata.

J. Tõnisson (rhw.): Austatud rahwasaadikud! Riik on kõigekõrgem, mis inimesesugu on suutnud luua, et oma ülemaid sihte taga nõuda. Riiki walitseda tähendab kõigepealt riiki alal hoida, tähendab riiki kaitsta, tulgu pealetungimine seest wõi väljaspoolt. Sellepärast peab neil, kes riigi eesotsas seisawad, julgust olema riigikaitseks teha kõik, mis tarwis on. Ja sellepärast on need, kes pelgawad riigis wõimu ja kes ei suuda wõimu tarwitada, waewalt kutsutud riigiwalitsemise etteotsa astuma. Sellepärast ei wõi rahwaerakond põhimõttelikult mitte selle wastu olla, kui wõimu riigikaitsemiseks tarwitatakse. Kuid ühtlasi on selge, et riikluse paleused kujunewad igal ajal selle järele, missugused aated rahwal üldse korrast ja õigusest on. Õigus üks on selleks hingeõhuks, milles suudab riiklus hingata. Ja sellepärast ei ole see ükski kõnekään ja sõnakõlks, kui meie päewil kõneldakse õigusriiklusest ja wõideldakse selle aate pärast. Sest meie kõik tunneme, et ilma õiguseta ja seaduslikkuseta ei suudeta riiki mitte lõpulikult ülewäl pildada aga kaitsta ja meil iseäranis — mitte luua. Nende kahe aate kohaselt peab igaüks, kes riigiwõimu tarwitamisel on, katsuma õiget teed leida. Halemeelsuses kannatada, kui riigi wastu tööd tehakse ja kurjaga leppida sellepärast ühel wõi teisel põhjusel, ei tohi see, kellel on riik ja riiklus kallis. Ja et meie Wabariigi Walitsus on sel korral, kui meie riigi olemasolu kohta hädaohtlikka waateid kihu-

tuslikul kujul awaldatud, wõimuga selle wastu välja astunud, selle wastu ei saa rahwaerakond iseenesest midagi öelda. Kuid siis, kui siin kõne oli sellest, et ametiühisuste kesknõukogu kongressilt kinni wõetud inimesed administratiivsel teel riigi piiridest välja saadetud, oleme meie tunnistanud, et rahwaerakond selle sammuga oluliselt ühinedes rõhutab, et Wabariigi Walitsus peab kõigis oma õigustatud ja kohustatud sammutudes jääma õigusriikluse ja seaduslikkuse piiridesse. Selles mõttes ei saa rahwaerakond ka täna teisiti, kui peab ütleva, et sisuliselt meie kahtlemata sellega päri oleme, kui niisuguste mõtteawalduste wastu, mis riiklikult hädaohtlikuks lähewad, wõimuga välja astutakse. (Kiiduawaldused sotsiaal-rewolutsionääride, sotsiaaldemokraatide ja tööerakondlaste kohtadelt. J. Temant, maal.: Lõigake aga julgesti loorberid!) ... Loorberid ei ole mina kuskilt mujalt otsinud, kui aga sealt, kust ma neid õiguse nimel leian. (Elaw kiiduawaldus pahemal pool.) ... Sellessamas põhihelis on rahwaerakond oma põhimõtteliku seisukohaga täna awalikult seletama rutanud, et nii palju, kui Wabariigi Walitsus õigusriikluse ja seaduslikkuse piiridest üle on astunud, ei lähe rahwaerakond temaga mitte sammu ühes. Selles mõttes arwame meie, et Wabariigi Walitsusel kahtlemata andmeid ja põhjendusi on, millega tema oma sammu õiendada wõib. Ja sellepärast on iseenesest mõista, et meie seda arupärimist mitte tagasi ei lükka, waid Wabariigi Walitsusele wõimaluse anname ja kohuse peale paneme, seletust anda, mis meie õigustunnet ja riikluse tunnet rahuldab. Rahwaerakonna rühm on selle arupärimise wastuwõtmise poolt.

J. Temant (maal.): Minul ei olnud mitte ükski huwitaw kuulda rahwaerakonna juhataja kõnet, julgen öelda, see kõne oli ajalooline. Selle kõne sisu põhimõte seisab selles, et wõimu esitajad wõiwad kõik teha, mis nad tahawad. (J. Tõnisson, rhw.: Millega olen ma seda öelnud?) Kõik on tühi, kui meie ministrid oleme, siis teeme mis tahame. Ma arwan igatahes, et riiki ei saa nõnda walitseda. Meil on ka ju oma seadused. Kui keegi seadusest üle astub, siis kohtuwõimud otsustawad, on inimene süüdlane wõi mitte, on ta eksinud teatawa seaduse wastu wõi mitte. Mis rahwaerakonna

rühma esitaja praegu toonitas, on üsna teine; tema arwas, et igal ajal peab wõimukandjatele lubama oma heaksarwamise järele talitada. (J. Tõnisson, rhw.: Talitada riikliku seaduse ja riikliku teaduse piirides.) Kus on praegusel korral see seaduslik piir? Teie kuulsite wäga hästi, milles asi seisab. (J. Tõnisson, rhw.: Teie ei tunnista tõtt, wõi pole teie hästi kuulnud, wõiksite stenogrammidest waadata.) Soowiksin teile seda ka, teie seisukoht läks härra Ast'i seisukohaga ühte. Ma pean tunnistama ja ütleva, härra Ast ütles otsekohe wälja, et tal üks puhas on. Kui seadusest räägitakse, siis toob see naerujume teie nägudele, ma arwan aga, et seadusrikkumise juures peaks naerujume asemel midagi teist teie näol aset leidma, aga õnnetuseks on meie rahwa seadusandliku kogu meeleolu sarnane. Kas riiki wõib nõnda walitseda, seda näitab meie tulewik; wõib olla, et seda juba lähemas tulewikus näeme, et nõndawiisi riiki walitseda ei saa. Kordan, meil on olemas seadused, ja kui leitakse, et ajaleht midagi on kirjutanud, millega ta seadust on rikkunud, olge head, wõtke ta seaduslikus korras kohtu teel wastutusele. Kohtul on õigus isegi celuurimise ajal lehte kinni panna. Härra siseminister, kui ta weel prokuröör oli, mäletab neid aegu, kus prokurööri palwe lehte kinni panna kohtu poolt wastukaja ei leidnud. See asjaolu, et kohus ei ole walitsuse soowidega igakord päri, wõib olla ehk sündis praegusel korral ka siseministrit nii talitama. Sarnane toimimine ei ole aga demokraatliku wabariigi korra kohane ja sellepärast tõstan ma praegusel korral hädakisa. (M ü r a s a a l i s, h ü ü t a k s e l ä b i s e g a m i n i.) Pidage meeles, et täna on Westmann all ja Piibel leit peal, kuid homme wõib Westmann jälle peal olla. Wõib olla, et need witsad, mida praegu pruugite, wõiwad teile enestele hädaohtlikuks saada. Kujutage ette, kui enamlased oleksid ilmunud. (W a h e l h ü ü e: Ä r g e ä h w a r d a g e!) Ma ei ähwarda mitte, see on ajalooliselt wõimalik ja sellepärast hoiatan ma teid. Seadus peab walitsema, ainult seaduse piirides wõib iga eksijat wastutusele wõtta, kõigekaredamat karistust peale pannes. Laske kohut oma wõimu tarwitada, omawoli tarwitamise wastu aga protesteerime meie. Teie asi on otsust teha. Rahwas mõistab seda hinnata. Rahwa poole pöörame ka siis, kui meie

õigusi jalale ei seata. Ta teeb õige otsuse, mis igatahes teie kasuks ei ole.

J. Tõnisson (rhw.): Austatud Asutawa Kogu liikmed! Mul ei ole palju öelda. Kõik see mis härra Temant kõneles, on ilma mingi tõeliku aluseta. Mitte ühte sõna ei ole mina sellest öelnud, mis tema mulle suhu pani. Ma olen kõnele- nud seaduslikkuse ja õiguslikkuse nimel wõimu tarwitamisest. Ja ma ütlen, minu riikluse mõte ja aade on see: wõim ühes ja seadus teises käes! Ja kõik need demagoogilised wõtted tulewad igal juhtumisel tagasi tõrjuda. Wõimu wastu kõneleda wõiwad ainult need, kes riiki tõsiselt mitte ei armasta ja kes wõimu kardawad, kui ta õige ja seaduslik on. Meie oleme öelnud, et nii palju kui see wõimutarvitamine on sündinud seaduse piirides, on tema õige ja kohustatud olnud. Mis selle poolest liiga on tehtud ja kui on üle min- nud seaduslikkuse ja õiguse piiridest, selle kohta antagu aru! Ja selles mõttes oleme meie selle arupärimise poolt. Kõik muu on tühi jutt.

J. Uluots (maal.): Austatud rahwa- saadikud! Siin on ettepaneku poolt ja wastu räägitud. Mina tahaksin siin mõ- ned wäikesed parandused teha. Nimelt seletas härra Ast, et „Maaliidus“ selles numbris, millepärast ta kinni litsuti, olla nimelt olnud märkus, kus öeldakse, et enamuserakonnad meie riiki tahawad Wene nõukogude kotka tiirwa alla wiia. Pean tähendama, et seal oli weel rohkem öeldud, selle jättis härra Ast ütlemata. Ja härra Tõnisson oma poolt seletas, et olla olemas niisugused ideed, mõtted, mis meie riikluse wastu käiwad. Nõnda teie ütlesite. Mina pean aga ütleva, et ainult siis wõib selgusele jõuda, kui see kirja- tükk selgelt läbi lugeda. Selles kirja- tükkis, iseäranis lõpuosas oli see mõte, et meil rahutegemisega astutakse kardetaw samm, nimelt meie riigi rahwas wiiakse Wenemaa nõukogude walitsuse mõju alla. Kuidas on aga selles asjas lugu? Kas on meil niisugune kartus olemas rahutegemise puhul enamlastega, wõi on sarnane kartus ainult tuulest wõetud. Austatud rahwasaadikud! Wanast ajast on see seadus ikka maksmas olnud ja sõdijad pooled on ikka aru saanud, et see asi, mida wastane kiidab, kardetaw on. Kui wastane hakkab oma wastast kiitma, siis tema saab kasu, aga mitte see, keda kii- detakse. Sellest wanaaegsest asjast kinni pidades, tuleb minu arwates ka waadata

rahutegemise peale enamlastega, mis-sugust ainet just selles kirjatükis kirjeldati, mille pärast „Maaliit“ kinni pandi. Kuidas aga waatawad enamlased selle rahutegemise ettepaneku peale, mida nad meile on teinud ja kuidas nemad mõtlewad....

Juhataja A. Rei: Rhs. Uluots, ma ei leia sidet teie kõne ja arupärimise wahel, palun rohkem ainet tähele panna.

J. Uluots (maal.): Ma saan aru meie juhataja seletusest, kuid pean tähendama, et „Maaliit“ sai kinni pandud juhtkirja pärast, mis oli awaldatud 31. oktoobril „Maaliidus“. Seal aga oli ette toodud enamlaste seisukoht rahutegemise asjus. Kui mitte ei ole motiweeritud lehe kinnipanemist muuga, kui ainult 31. oktoobril selles lehes awaldatud juhtkirjaga, siis on mul õigus rääkida selles juhtkirjas awaldatud mõtete piirides. Ja selle juhtkirja mõtete piirides saan mina ka kõnelema. — Kuidas waatawad enamlased selle rahutegemise peale, selles asjas lubate mulle ette lugeda kommunistliku Eesti häälekandjast, mis ilmub Peeterburis, selle lehe nr. 204. järgmist: (Wahelhüüepahemalt poolt: Lugege „Maaliidust“!) Kahjuks teie „Maaliidus“ loete ainult seda, mis seletab seda, mis enamlased, waenlased, räägiwad, aga waenlase seisukoha tagasitõrjumiseks on see kirjatükk kirjutatud. Ma tahan awaldada asja seletuseks seda, mis meie waenlased arwawad rahutegemisest: „Liidu imperialistlikkude sulaste riikides on tulnud arusaamisele, et ainukene pääsetee on rahu nõukogude Wenemaaga. Ei taha nad sellest aga siiski aru saada, siis toimetab Wene töörahwas ühes nende töörahwaga nii, nagu nad seda on ära teeninud“.

Teie näete, et on ühelt poolt natuke sõimatud ja teiselt poolt hirmutatakse ja näidatakse tee ära, kuhu need walged walitsused, ühes ka Eesti walitsus, peawad minema. Warsti, kolm nädalat pärast seda, kui see eelmine number oli awaldatud, kõnelewad enamlased rohkem kindlamalt. Siin oli veel miskisugune kahtlus, kuid kolm nädalat pärast on seisukoht palju kindlam. Nemad räägiwad: „Balti rahwaste walgete walitsus on otsusele jõudnud oma rahwa nõudmistele järele anda ja rahu läbirääkimisi alata. Balti walged walitsused aimawad, et nende mäng on kokku langemas“.

Teie näete, siin räägiwad enamlased

otsekohe liiduriikide wastu ja tahawad lõhet sünnitada meie ja liiduriikide wahel.

Edasi: „Oma wõimu kestuse pikendamiseks, oma maa laastamise pärast reaktsiooniliste rööwbandede eest, on nemad sunnitud rahu tegema“.

Teie näete, kuidas asjaolusid ilusti kirjeldatakse, ja edasi: „Walgete walitsuste esitused, kui nad pead mõtlemata tulle ei taha pista, tulewad otsusele, et ainukene tee selle pöörde keskel on nõukogude Wenemaa...“ Teie näete, et selge sõnaga seletatakse ära, kuhu peawad minema Balti riigid, — nemad peawad minema Wenemaa nõukogude pöördtuulde.

Ja see oli „Maaliidus“ teiste sõnadega öeldud: „Tahetakse wiia Eestit nõukogude kotka tiiva alla.“ Meie aga oleme selle wastu ja sellepärast panite teie selle lehe kinni. Teie wõite ju waadata nii wõi teisiti selle rahu tagajärgede peale. Meie waatasime, et asi on kardetaw. Kui enamlased meid kiidawad ja kui enamlased meile teejuhiks on, siis ei maksa meil kunagi arwata, et õigel teel oleme. Kui waenlane ütleb: „Tulge meie juurde“, siis meie ütleme — waenlasel on nõu meid häwitada. Nõnda siis, sellepärast et „Maaliit“ oli rahutegemisest väga huwitatud, et ta hoiatas meid nõukogude pöördtuulde minemast, sellepärast pandi ta kinni. See mis ma ette tõin, on asja seletuseks. Kuidas tahate nõnda arwake, aga meie jääme oma arwamise juurde, et selles kirjatükis ei olnud kuritegewuse tundemärke olemas. Aga teie wõite koguni aru saada, et selles artiklis on Eestist suurt lugu peetud, teda ei ole tahetud enamlaste tiiva alla langeda lasta. Armastus oma isamaa ja rahwa wastu on artiklile põhjaks pandud, ja isamaad ning rahwast on katsutud artiklis kaitsta. Teie ei ole aga mitte sellega nõus olnud, selle eest trahwisite teie teda 15.000 margaga, wõi lubasite jäädawal kinni panna. Meie arwame teisiti — niisugused on seisukohad.

Aga mispärast siis meid trahwima hakatakse, mispärast meie häälekandja siis kinni pannakse? Lubage ometi arwata ja arutada, kuidas üks wõi teine riigi saatusest aru saab ja lubage nendest arusaamistest ka aru saada. Sellest ei ole aga mitte aru saadud, et see artikkel läbi oli imbunud armastusest meie riigi wastu. Ka teie pole tõsiasjaliselt „Maaliidust“ kaugemal. Ma ütlen rohkem: Teie tegite küll ammu otsuse enamliku Wenemaaga rahu teha, kuid mitte ei ole veel teinud. Kui teie seisukoht õige on, kui teie nii

hästi ja asjakohaselt talitate, millega siis seletada, et teie pole otsusest kaugemale jõudnud. Ja kui meie vastu räägime, kui meie ära näitame teie eksitööd, siis pane teie lehe kinni. Asjaolud wõiwad muutuda, ajaloos wõib olla, et see mis ükskord wõimatu, wõib teisel korral võimalik olla. Nende wõimaluste piirides meie talitame, ja teie pole kaugemale ka jõudnud. Nõnda siis, ühte pean ma tunnistama, et teie veel kuidagi ei ole saanud põhjendada oma süüdistust wõi selle osagi. Tõsi, teie toote ette, nagu oleksime meie ässitanud sõjawäge ja lõhet tahtnud luua sõjawäe ja walitsuse wahel. Aga meie ei ole kedagi ässitanud, meie oleme ainult awaldanud tõsiasju, mis tõepoolest olemas on. Kui härra Ast tõi ette, et Krasnaja Gorka all peeti lahinguid ja meie wõimukandjad tegid samal ajal rahu enamlastega, siis on see ometi tõde. Kui meie riigis tehakse tegusid, kas siis ei wõi neist keegi rääkida? Aga need teod anti ometi teada ametlikult poolt. Anti teada, et enamlastega rahu tehakse ja selsamal ajal anti teada, et Krasnaja Gorka all lahinguid peetakse. Ühed teewad rahu, ja teised sõdiwad. Öelge siis, otsustage siis, kas meie oleme siin eksinud. (A. Ostranwelt, sd.: Prowokaator!)

K. Ast (sd.): Mida enamlikud lehed rahuist kirjutawad, see wist ei huwita Eesti Asutawat Kogu. Seda makulatuuri on siin igalpool laiali laotatud ja kellel isu oli, wõis ennast sellega tutwustada. Ei oleks tarwiski Asutawa Kogu kõnetooli tulla ja rajatagustest ajalehtedest väljalõikeid ja väljawõtteid ette kanda. Kui nõukogude riik meile rahuettepaneku on teinud, siis on tal põhjust ja tarwet seda teha, ja kui Eesti Wabariigi Walitsus selle peale teatawaid samme astus, siis ei talitanud ta ka mitte omapead, waid Asutawa Kogu sanktsiooni järele. Asutawal Kogul ja Wabariigi Walitsusel olid oma põhjused. Neid põhjusi wõite teie lugeda veel 12. septembri koosoleku protokollist. Kui osa rahwasaadikuid tol ajal magas ja nüüd tagant järele ei tea, mis seisukohast välja mindi, wõi mis seisukohast teatud juhtnööre anti, siis ei maksa üldse rääkida. (Maaliidust wahelhüüded: Wäga ilus, wäga wiisakas!) Kui härra Uluots endale õiguse wõtab oma isearalikkudest oletustest välja minnes järeldada, nagu kisuks Eesti Wabariigi Walitsus rahupoliitikat ajades Eesti wabariigi Wene nõukogude kotka tiiwa alla,

siis peaks teisel pool omakord õigus olema neid järeldusi teha, mis Judenitsh'i ja teiste walgete ja mustade kindralite toetamine kaasa toob. Ma ei hakka seda siiski mitte tegema, austades Asutawat Kogu ja tema päewakorda, kuid seda julgen tähendada, et milgil tingimisel need härrad, kelle staapides „Booshe tsarja hrani“ mängitakse, et need härrad ja sõjawäed ei ole mitte nendeks jõududeks, kellega Eesti wabariik wõiks kaasa minna. Teie tahate oma poliitikaga kiskuda meid sellesse pimedusse, mille järele härra Temant täna kahjatsust awaldas, praegust walitsust kadunud weneaegse Nikolai II korraga wõrreldes. Ärge tulge demagoogiliselt jutustama, nagu oldaks teie wõi teie ajalehe vastu sellepärast, et ta rahu vastu üldse julges kirjutada, waid trahwitud on lehte sellepärast, et leht on endale julguse ja jultumuse wõtnud meie sõjawägesid ässitades näpuga walitsuse peale näidata, et waata kuhu walitsus riiki kisub. Ma ei hakka teatud kirjutusi uuesti ette kandma, aga igaüks, kes waewaks wõttis seda ära kuulata, mida ma nendest väljawõtetest ette kandsin, sellele on seisukoht arusaadaw. Siin ei ole jutt mitte mingisugustest teadmatutest wõi korraldamata jõududest, kes rahuläbirääkimisi peawad, waid walitsusest. Teatawasti ajab rahu asja Eesti Wabariigi Walitsus, ja kui nüüd öeldakse, et läbirääkijad on olnud enamlaste õpipoisteks, kes kisuwad Eesti riiki Wenemaa nõukogude kotka tiiwa alla, siis on seda öeldud Eesti Wabariigi Walitsusest ja kui selle juures veel sõjawäge ässitatakse, tehakse niisugust nagu, nagu oleks sõjawäelastelt halwaks panewaid kirju saadud, milles öelda lastakse, et „meie läheme ikkagi edasi, kui teie ka rahu teete“, siis on see mässule õhutamine.

J. Uluots (maal.): Mina pean kõigepealt tähendama, et see juhtkiri, mida härra Ast ennem ette luges, on tõesti sõjamehe kirjutatud ja frondilt tulnud ja mitte tellimise peale tehtud. Meie seda meest, kes juhtkirja kirjutas, isiklikult ei tundnudki. Mina ootasin härra Asti poolt seletust, kas rahu on praegu kasulik. Tema ei toonud seda mitte ette ja ütles ainult seda, et Asutaw Kogu on otsuse teinud, ja Wabariigi Walitsus on seda otsust täitnud. Aga sel asjaolul on ainult wormaalne tähendus. Nii nagu Asutaw Kogu wõib miskisuguse seaduse vastu wõtta ja selle seaduse vastu wõib midagi rääkida, nõndasama ka rahutege-

mise otsuse kohta. Meie ei tea ega tunne, ja oleme üllatatud, et walitsuse akti kohta ei wõi mitte lahkumõtteid olla ja peaks tingimata tõde olema üksnes see, mis Asutawa Kogu enamus on heaks arwanud. Minu arwates nii kaugele ei wõi inimese mõtete kitsenduses ometi minna ja ei wõi sarnast põhimõtet omaks wõtta, et kõige selle kohta, mis Asutaw Kogu on teinud, midagi ei wõi öelda: see peab nii olema ja jääma. Sellel, mida härra Ast siin ette tõi, on seega ainult wormaalne tähendus.

Tema ei seleta, ei ütle seda, kas „Maaliidu“ juhtkiri oli õieti kirjutatud wõi mitte, kas ta oli riigile kahjulik wõi oli ta koguni kasulik. Kõike seda ei põhjendanud härra Ast ei mitte millegagi. Mina ei näe seega mitte seda tarwet, millepärast Eesti enamuserakonnad peaksid „Maaliidu“ asjus nõnda ja mitte hästi toimetama.

A. Weiler (töer.): Mina ei hakka rahust rääkima, rahu kohta on rääkinud kõik, wälja arwatud maaliit. Kui nüüd arupärimise juurde üle minna, siis peab ühe tõe asjaolule kahtlemata maad andma, see on maaliidu riigiwaenuline agitatsioon. (Paremalt poolt hüüe: Mis sots ütleb, on tõsi.) Minu paremal äratundmisel, minul kui ajakirjanikul on üks asi õiguslikus riigis mõõduandew, see on: Kui walitsusel wõim käes on, siis peab tema wõimu ühest küljest tarwitama, teisest küljest aga peab igas õiguslikus riigis ka kohtul wõim olema. Pean ütlema, see ei ole maaliidul riigiwaenulistest töödest mitte esimene töö, sest seda on tema teinud nii kaua, kui maaliit walitsusest eemale on jäänud. Härra Uluots ütles, et enamuserakonnad tahtwat, et Eestimaa läheks kahepeaga kotka wõimu alla. Mina arwan, et Eestimaa enamuserakonnad, see on praegusel ajal meie Asutaw Kogu, selle kahepeaga kotka wõimu wastu on, kui ka selle ühepeaga kotka wõimu wastu, kelle alla maaliit meid tahtis anda. (Käte plagin pahemal pool.) Need kotkad on ühesugused, olgu nad ühe- wõi kahepeaga. Mina ei ole ühtegi kotkast ihaldanud, ega ihalda teda praegu. Teie ridades istuwad mehed, kes tarwitasid omal ajal kahepeaga kotkast, teeksid seda praegugi, kui temal kolmewärwiline lipp käes oleks ja mitte punane. Kahtlemata selge on, et õiguslikus riigis peab neid küsimusi kohtuwõim otsustama. Kui nüüd edasi vaatame, siis on „Maaliidu“ kinnipanemisega walitsus seda kätte saanud, mida ta tahtis. Teie näete, siin istu-

wad märtri nägudega mehed ja ütlewad, et neile ülekohut on tehtud, see märter ei ole mitte siin, waid terwel maal. Oli omakohast täiesti õige, kui üks kohalik leht kinnitas, et just see „Maaliidu“ number mille pärast „Maaliit“ kinni pandi, tagasi otsitud olewat. Minu arwates ei läinud „Maaliidu“ number teistest numbritest sugugi lahku. Meie näeme, et seda mida kätte taheti saada, ei ole mitte saadud, on loodud teatud märtriwõõ „Maaliidu“ ümber, mida õigusega seal mitte olla ei tohiks. Mina olen, kuigi karistus õige on, „Maaliidu“ kinnipanemise wastu. Kui „Maaliit“ administratiiwisel teel kinni on pandud, et see asi kohtulikule otsustamisele peab ja saab tulema. Raske on kohtuotsust ette ära öelda. Wabariigi kohus, kes õiguse eest walwab, leiab igatahes õige tee ja näitab õige seisukoha ära. Üks asi on selge, et ei ole kätte saadud seda, mida taheti, ja sellepärast oleks wõinud see abinõu ära jääda. Kõigepealt peab walitsus riikliku korra ja walitsuse kaitseks kõiki abinõusid tarwitama. See abinõu, mis siin on tarwitatud, ei kaitse mitte.

Juhataja **A. Rei**: Panen ettepan-
dud arupärimise hääletamisele. Kes on
selle arupärimise wastuwõtmise poolt?
(Hääletatakse.) Nähtawa ena-
musega on arupärimine wastu
wõetud.

3. Arupärimine Sekretäär **A. Jür-**
riigikontrolöö- **man** (loeb): Eesti Asu-
rilt 20.000.000- tawa Kogu juhatusel.
dollarise laenu Palume alljärgnew aru-
kohta. pärimine riigikontrolöö-
rilt tänasesse päewa-

korda wõtta ja Asutawale Kogule wastu-
wõtmiseks ette panna.

Arupärimine riigikontrolöörilt. Kuud
paar tagasi wolitas Asutaw Kogu Waba-
riigi Walitsust 20 miljoni dollari suurust
laenu tegema selleks, et wäljamaalt kau-
pasid osta. Nüüd aga on päewakorrale
kerkinud asjaolud, mis tähendatud kau-
pade ostmisega seotud on ja tingimata
selgitust nõuawad.

Kõigepealt on ajalehtedes teated il-
munud, nagu ei oleks need ostetud kau-
bad küllalt head ja tarwilikud, teiseks, et
nad oma hinna poolest liiga kallid olla, ja
kolmandaks, et need kaubad mitte otse-
kohe wastawate wäljamaa äride ja asu-
tuste käest ostetud ei olla, waid miski-
suguse ühisuse „Revalise“ wahetalituse
abil, mille juures „Revalise“ liikmeteks

koguni mõned välissaatkonna liikmed olnud ja wahetalituse eest iseäralikku wahetalituse raha nõutud.

Teiseks olla tähendatud kaupadest meresõidul suur hulk ühes laewaga põhja wajunud ja sellejuures ei olla need kaubad, mis merel hukka saanud, mitte kinnitatud olnud, nagu seda korraliku ärielu juures peaks tehtama.

Arwates, et riigikontroll peab riigi kasusid kaitsma ja nende eest igal ajal walwel olema, ja mõeldes, et ka praegusel juhtumisel riigi kasudega tegemist on, mis tõsiselt kannatanud wõiwad olla, pärimine meie:

1) kas 20 miljoni dollari eest ostetud kaubad on head ja Eesti riigile kõigiti tarwilikud;

2) kas nende kaupade eest on hindu maksetud, mis turuhindadele wastawad;

3) kas need kaubad on „Revalise“ wahetalituse abil ostetud ja kas wahetalituse liikmeteks olid ka meie välissaatkonna liikmed;

4) kui kaubad on „Revalise“ kaudu ostetud, kas ja kui suured wahetalituse rahad on see ühisus omale välja kaubelnud ja missugused on üldse ostulepingu tingimised;

5) kas üks osa ja kui suur osa kaupad on ilma kinnitamata merepõhja wajunud ning

6) kui ülemaltähendatud asjades on riigi kahjud ilmsiks tulnud, mis on riigikontroll nende kahjude kõrvaldamiseks teinud?

Seda arupärimist palume rutuliseks tunnistada.

Eesti maarahwa liidu Asutawa Kogu rühma nimel J. Uluots, J. Temant, K. Haho. Tallinnas, 7. nowembril 1919. a.

Juhataja **A. Rei**: Enne päewakorra juurde üleminekut pean tähendama, et meie kodukorras § 62 räägib Wabariigi Walitsusele esitatud arupärimiste wastuwõtmise kohta, et seda wõib nii wõi teisiti mõista, kui teda wõrrelda § 32. ja § 35. Eelmise arupärimise juures mindi arutamisele üle selletõttu, et arupärimine päewakorda wõeti. Sennisest praksisest kinni pidades leiab aga juhatus tarwiliku olewat sõna wõtta selle kohta, kas seda arupärimist rutuliseks tunnistada wõi mitte, et siis wõiks hääletamisele minna.

J. Uluots (maal.): Austatud rahwasadikud! See küsimus, mille kohta

käesolew arupärimine sisse antud, on sedawõrd selge ja käegakatsutaw, et ta iseäralikku pikka põhjendust wist ei tarwita. Asjalugu, nagu teil kõigil teada, on järgmine: umbes 2—3 kuud tagasi wõeti siinsamas Asutawa Kogu poolt wastu otsus, mille järele Wabariigi Walitsust wolitati 20 miljoni dollarist laenu tegema selleks, et teatawaid kaupad wäljamaalt osta. Selle laenu arutamise puhul Asutawas Kogus ei pidanud meie walitsus tarwilikuks lähemalt ära määrata neid aineid, mis ostetakse, ega ka, välja arwatud üksikud juhtumised, neid hindu, mis kaupade eest makseti, ja lepingutingimisi, mis wastawate äridega tehti. Iseenesest mõista, et ei wõinud tekkida arwamine, et kaupade ostmise juures meie Wabariigi Walitsuse ja äriliste ettevõtete wahel oleks olnud mingisugune wahetalitus, kes oma abi oleks andnud. Ajad wajusid omasoodu edasi ja hakkasid liikuma teated, et kaubad, mis ostetud Eesti wabariigile, küllalt tarwilikud ei ole olnud. Minule isiklikult puutusid jutud kõrwu kõigepealt sel puhul, kui laenu tegemise küsimust Asutawas Kogus arutati ja peale selle siis, kui mingisugune laewaõnnetus, kui ma ei eksi, „El. Russ'i“ nimelise laewaga Hiiu saare lähedal juhtus. Sel korral teatas „Waba Maa“, et laewal olewad kaubad kinnitatud olewat olnud. Warsti aga tulid teised teated, et mitte kõik põhjaläinud kaubad kinnitatud ei ole olnud. Pärast seda laewaõnnetust puhus tuul Haapsalu meriranda wiinawaate, ja et teisi laewaõnnetusi seekord kuulda ei olnud ja waadid ka Rootsimaalt tulla ei wõinud, siis wõis sellest järeldada, et põhjaläinud laew meile piiritust oleks pidanud tooma. Meie teame aga, et meie wabariigi kõigesuuremaks rahaallikaks on just piirituse wäljawedamine. Kui ma siis kuulsin, et Haapsalu merirannas nõndapalju piiritust on kaldale tulnud, et üks osa walitsuse kätte on läinud, teine osa aga rannaelanikkude kätte, mille tõttu wiimased praegu uuri-
mise ja karistuse all seisawad, siis arwasin mina, et wist tellitud kaupade hulgas niisuguseid oli, mida meie wabariigil mitte tarwis ei ole. Nõnda on siis minu esimene küsimine asja juures see, et kas need 20 miljoni dollari eest ostetud kaubad on ka tarwilikud meie wabariigile. Edasi ilmusid ajalehtedes teated, ja need ei ole kellegi poolt senni ümber lükatud, et need kaubad olla mitmes tükis kõlbmatud. Nimelt oli ühes ajalehes teade — nähtawasti asjatundlikkude inimeste poolt

kinnitatud, — et ostetud arstirohtudest osa on niisugune, mida wõimatu on tarwitada, teine osa kaupa on pakikeses aga ainult kesta näol, ja seesmine on ära auranud. Ma arwan, see kaup ei olnud mitte hea, mis wälja auranud on, waid ta oleks pidanud tingimata karpides olema. Edasi on olemas rida teateid, mis selle kohta käiwad, et need kaubad olla liiga kallilt ostetud. Wõib olla, et teated on waled, wõib olla on nad aga õiged, — üks asi paistab mulle selge olewat: meil on meie riigi tõsiste huwidega tegemist, sest 20 miljonit dollarit tähendab väga palju riikliku eelarwe juures, wististi 1.500 kunni 1.600 miljonit Eesti marka teeb see wälja. Kui aga neid kaupasid ei saa tarwitada, kui nad on liiga kallid, et neid Eesti wabariigis tarwitada ei wõi, siis on asi halb. Oli ju sel ajal, kui laenukõsimumust otsustati, trööstiks see, mis minu mäletamise järele härra Anderkopp ette tõi. Ta maalis meile pildi, et enam-lased kaowad ja walged hakkawad seal walitsema, meie wõime liigsed kaubad saata Wenemaale. Minu teadete järele on wiimasel ajal wist kaupasid Wene walgetele pakutud, need ei ole aga neid wastu wõtnud, waid ka klassilisi seletusi andnud, nimelt: nad wõiwad väga hästi odawalt neid kaupu ise Prantsusmaalt tellida, mikspärast nad meie juurest neid peawad ostma. Teie näete, riigi kasudega on siin kõigetõsisemalt tegemist ja ei wõi lubada, et linnas liiguwad jutud, ajalehes kirjutatakse sellest ja üldse launewad maal laiali teated, nagu poleks kaubad mitte igast küljest head, teiseks kallilt ostetud, kolmandaks, meie maal mitte kõik tarwitatawad. Awalikkuse ette, nagu teie teate, on weel rohkem wäiteid ilmunud selle kohta, mis kaubaostmisega on sündinud. Räägitakse: walitsus ei ole neid kaupasid mitte otsekohe ostnud Ameerika äride käest — nende asutuste käest, kes seda kaupa wõisid müüa ja olid õigustatud müüma, waid mingisuguse wahetalituse abil. Räägitakse, ja seda on mitu korda ajalehes kirjutatud, mida aga mitte pole ümber lükatud, et wahetalituseks meie Wabariigi Walitsuse wahel ja sellekohaste Ameerika asutuste wahel on olnud mingisugune ühisus nimega „Revalis“. Jällegi seletatakse, — ja seda ei ole ümber lükatud — see wahetalitus olla wahekasu wõtnud, mis teeb wälja 28 miljonit, wõi selle ümber. 28 miljonit on meie riigi seisukohast väga tähtis ja suur summa. Jällegi wõib selle

juures kahelda, kas riigi huwisid on küllalt silmas peetud ja kas neid pole mitte lastud silmist minna. Seda on wähe, nendes teadetes, mis on ilmunud ajalehtedes ja mida ei ole ümber lükatud — kõnel-dakse, et selle wahetalituse liikmeteks on olnud mõned mehed, kes wist olid saadetud Wabariigi Walitsuse poolt meie wabariigi esitajatena selleks, et kaupasid osta. Tuleb wälja, — kui need teated õiged on, mida ümber lükatud ei ole, — need mehed, kes walitsuse poolt saadeti ja kes selle eest palga said, et nad pidid kaupu ostma — need palgalised on asutanud mingisuguse wahetalituse ja on selle wahetalituse eest raha wõtnud. Wõib olla on see riiklikust seisukohast tarwilik, wõib olla, et riigiametnikkudele ei müüda mitte, ja müüakse ainult siis, kui nad on mingisuguse wahetalituse liikmed, aga ma arwan, et riigi seisukohast on asjale selgust tarwis, et miskisugust sekeldust ei tuleks. Inimesed on rumalad ja ei saa aru kõigest, ja wõib olla ka selles asjas arwawad walesti ja mõtlewad, et ametnik peab ostma ja mitte wahetalituse liige. Nii siis — terve rida on küsimusi, mis nõuawad seletusi ja milleta asjale tarwilikku selgust ei saa muretseda. Kelle poole aga selles asjas tuleb pöörata? Mina arwan, et asutus, kelle poole tuleb pöörata, on riigikontroll. On ju see asutus meie riigile silmaks, meie majasteedile, meie rahwale silmaks, ta peab nägema, kas riigihuwisid on silmas peetud, kas rahalisi wäljaminekuid on õieti tarwitatud, kas sissetulekud on õieti tehtud. Wäikesed summad waatab ta kõik läbi, isegi pennid ja margad paneb ta tähele, isegi wõtab ta inimesi wastutusele, kui nad on mõne marga wõrra eksinud. Ma arwan, et riigikontroll kui asutus, kes riigi rahalisi asju rewideerib, et see riigikontroll ka selles asjas, millest jutt, peab sammusid astuma, ja kui ta ei ole weel astunud, et ta nüüd astuks. Meie tahame igatahes teada, kas riigikontroll on oma ameti kõrgusel ja kas maksab talle ka raha anda selle eest, mis ta teeb. Meie teame, ligi 3 miljonit — wististi selle ümber — nõuab ta omale aastaseks ülespidamiseks ja ei wõi mitte palka maksta, kui ta oma ülesannete kõrgusel ei seisa, kui ta ainult wäikseid asju tähele paneb, aga suured kõrwale jätab. Mina arwan, et riigikontrolli poole peab pöörama, ta on õigustatud meie majasteedi esitajale — Asutawale Kogule — sest asjast selgust andma. Weel rohkem,

ma arwan, et ka meie majesteet, Asutaw Kogu, ei tohi seda küsimust arutamata jätta. Meie teame, et ajalehtedes on teated ilmunud, ja veel missugused, — seal otsekohel pãris prowokatsiooniliselt nõutakse, et Asutaw Kogu peab selles asjas selgust muretsema. Seal öeldakse awalikult, et Asutawa Kogu liikmed ja kõik tema rühmad ei tohi argpüksid olla, waid peawad julgelt wastu waatama sellele, mis tõepoolest wõib olla, ja millest on teatatud, ja mille wastu ei ole waieldud. Ma arwan, et meie rahwaesitus peab wastu wõtma arupärimise meie rühma poolt ja riigikontrolloõrilt sellekohaseid seletusi nõudma. Aga ma arwan koguni rohkem. Meie oleme kõik demokraatliku riikliku korra poolt, ja see demokraatliku korra põhimõte seisab selles, et on rahwawalitsus, et on wõim rahwa ja ei kellegi muu käes. Aga see rahwas ei ole mitte walitseja üks, waid ta on ka käsutäitja, ja kõigepealt maksmise näol. Nõnda peab rahwas, kui maksumaksja, ohwrit kandma, mis wõla tegemisel tema peale pannakse, millest jutt on, — 20 miljoni dollari protsent on juba suur summa, ja ma arwan, et majasteedil, meie rahwal, peab teateid olema muretsetud, mille pärast tema seda protsenti peab maksma. Teiselt poolt — iga walitseja, kui ta walitseda tahab ka tõesti, ei wõi mitte teadmatuses olla. Kui rahwas on walitseja, siis peab ta ka teadma — rahwas ei wõi mitte teadmatuses olla. Ajalehed wõiwad kirjutada, aga ajalehed wõiwad ka eksida, ja sellepärast on ju tarwis selgust muretseda, ja jällegi seda teha ei wõi keegi muu, kui majasteedi esitaja, see on Asutaw Kogu ja riigikontroll, see on majasteedi silm. Sellepärast arwan, et ükski ei wõi wastu waielda sellele arupärimisele ja loodan, et ta wastu saab wõetud ja rutuliseks tunnistatud.

A. Anderkopp (töer.): Mina ei taha arupärimise juures peatada sisuliselt, waid tahaksin waadata seda arupärimist wormiliselt. Mina leian, et Asutaw Kogu seda arupärimist niisugusel kujul läbiwaatamise alla wõtta ei wõi. Wabariigi walitsemise ajutine kord määrab ära, mis sugustel alustel Asutaw Kogu on kohustatud töötama. Siin on öeldud § 11. p. g-s, Asutaw Kogu teostab üleinwalwet Wabariigi Walitsuse tegewuse üle, wõib temalt ja tema liikmetelt aru pärida ja neid wastutusele wõtta, kuid arupärimisest riigikontrolloõrile, sellest ei ole siin sõnagi

räägitud. See § 11 on ainukene paragrahw peale eelmise § 10, mis kõneleb Asutawa Kogu ülesannetest ja wõimupiiridest. Arupärimisest riigikontrolloõrilt ei ole siin aga juttugi. See on kindel seisukoht. Tahetakse aga teistsugust teed käia, siis on see wõimalus iseenesest olemas, siis tuleb meil aga ajutist walitsemise korda muuta. Seda ei saa aga tänasel koosolekul ühel lugemisel. Teine seadus, mis arupärimisest kõneleb, on Asutawa Kogu kodukord. Waatame, wast on seal arupärimine riigikontrolloõrilt ette nähtud. On ju Asutawa Kogu kodukord hiljem wälja antud, kui wabariigi walitsemise ajutine kord, seega wõib seal määrusi olla, mis ajutist walitsemise korda wõiwad muutnud olla. Kuid pean ütleva, et meie Asutawa Kogu kodukord on niisugustel tingimistel wastu wõetud ja maksuma pandud, mis iseenesest mitte ei luba siin ajutise walitsemise korra muutmist näha. Teisest küljest, kuigi Asutawa Kogu kodukorda sisuliselt waadata, siis on ette nähtud Asutawa Kogu kodukorras § 60. jällegi ainult walitsuselt arupärimise ettepanemise kord nimelt järgmiselt: „walitsuselt aru pärida, ehk walitsuse poole mõne küsimusega pöörata, millele walitsus on kohustatud wastust andma, otsustab Asutaw Kogu“ jne. . . . Teiste sõnadega, ei ole ka siin riigikontrolloõrilt arupärimist ette nähtud. Mina arwan, kui siin on eelmise arupärimise juures õigusliku riigi seisukohale asutud ja minu arusaamise järele meie õigusliku riigi rada käima peame, siis peame ka seadusi austama ja seaduste järele käima. Kui nüüd maarahwa liit oma eelmises arupärimises õigusega nõudis, et meie peame seaduslikkuse rada käima, siis peaksime selle teise arupärimise puhul oma seisukohta muutma ja teist teed käies õigusliku riigi ja seaduslikkuse kõrwale heitma. (J. Raamot, maal.: Tahate arupärimist maha wõtta.) Mis seal mõõduandew oli, peab ka siin mõõduandew olema. Minu arusaamise järele tahate teie põhiseadust maha mätta, tahate maha mätta meie õiguslikku riiki, kõigepealt aga neid seadusi, mis meie ise oleme endale juhtnööriks wõtnud. Seaduslikku arupärimist wõite aga alati sisse anda.

Eelmist seletust silmas pidades, teen ma ettepaneku seda arupärimist kui walesti adresseeritud, wormiliselt tagasi lükata.

J. Uluots (maal.): See on väga huwitaw seisukoht, millele asus härra An-

derkopp. Kui ajaleht kirjutab ja selles kirjutuses kuriteo tundemärke ei leidu, üldse midagi riigiwastast ei leidu, siis võidakse ajaleht kinni panna ja seletada, et seadusest võib üle astuda. Kui aga on suured riigihuvid kaalu peal, kui tegemist on asjaga, kus riik mitmed kümned miljonid võib olla kahju saanud, kui võib olla seadustest on üle astunud ja riigile kahju tehtud, seal juba seadus keelab asja selgitamist. Ja riigi kasud pole siin mitte ainult majanduslikud. Kui riigi kahjud on tõsised, aga riigi põhiseadus keelab kahjude kõrvaldamise, siis peavad väljamaalased arwama, et Eesti riik ei või mitte õigelt töötada ja ei või nad wist ka tema iseseiswust kindlustada sellepärast, et ta põhiseadus liig puudulik ja riiklikude kahjude kõrvaldamist ei võimalda. Nõnda siis, mitte ainult waranduslik wäärtus üksi ei ole siin tähtis, waid sel on rahwuswaheline, meie riigile põhipanew tähtsus. Aga ütleme ka, et see riiklikult tähtis ei ole ja ütleme ka, et „Maaliidu“ kinnipanemisel võib seadusest üle astuda, aga 20.000.000 dollari küsimuses ei tohi seadusest mitte üle astuda. Nüüd tuleb aga küsida, kas tõesti astutakse seadusest üle, kui arupärimisega pööratakse riigikontrolööri poole. Asutawa Kogu liikmed, kel „Riigi Teataja“ kaasas, woiwad sealt lugeda, mis ajutise walitsemise korras § 19. punkt b on öeldud. Seal on öeldud, et Asutaw Kogu kinnitab wabariigi kontrolööri aruandeid. Minu härrad, siin ei ole öeldud, et need oleksid aastased aruanded, waid siin on öeldud, et ta kinnitab aruandeid. Meie küsime riigikontrolöörilt, kas tal on aruanded tehtud selle üle, mis väljamaalt kaupade ostmisega on sündinud. Olge lahke, härra riigikontrolöör, ja näidake oma aruanne. (Näer pahemal pool.) Nõnda siis ei wõi sugugi öelda, et meie mingisugust seadust rikume, kui riigikontrolöörilt aru pärimise, meie ei riku seadust, waid täidame seda. Seaduslikka takistusi arupärimiseks riigikontrolli aadressi peale seega mingisuguseid ei ole.

Niisugune on meie seisukoht ja minu arwates läheme meie välja õigest lähtekohast.

Wõiks waadata asja ka poliitiliselt. Riigikontroll on asutus, mis walitsuse tegewuse järele peab walwama. Kuna walitsuslik wõim on enamuserakondade käes, oleks riigikontroll õieti olema pidanud opositsiooni käes, nagu see warem olnud ja praegu mitte. Aga loomulik on,

et riigikontroll ka praegu ikkagi oma poliitilist ülesannet täidab ja peab täitma. Ainult sel teel wõime meie, see on opositsioon, walitsuse tegewuse kohta teateid saada. Kui aga riigikontroll seda mitte ei tee, kui walitsewad erakonnad ka seda teha ei luba, siis pole see mitte õiguslik kord. Praegu aga on näha, et walitsewad erakonnad oma tegewust opositsiooni erakondade eest lukutaha panna tahawad. Võib olla on sellel teguwiisil mingisugune sügaw tagamõte, võib olla on see ka väga hea, kuid ometi on opositsiooni erakondadel wajadus teada terve rahwa huwide pärast, mis walitsus teinud wõi tegemata jätnud. Minu arwates on opositsiooni erakondadel õigus ja neile peab antama wõimalus teada saada, mis enamuserakondade poolt ametisse pandud walitsus teeb. Selles arupärimises ei ole mitte tahetud riigikontrollole mingisuguseid juhtnööre anda, waid on ainult küsitud, mis riigikontroll teatawas asjas teinud ja mis ta teha mõtleb. Minule öeldakse kohapealt, et meie oma arupärimisega walitsuse poole wõiksimise pöörata. Aga mu härrad, walitsuselt võib sellepärast ka weel aru nõuda ja temale küsimusi ette panna, ärge mõelge, et meie seda ei tee. Kui walitsus suurt kurja teeb, siis pärimise ka tema tegewuse üle aru. Nüüd ärge mõelge, et teie sarnase ettekäändega käesolewa asja kaelast ära saate. (Üldine naer.) Minu arwates on see väga tähtis, et suurte asjade juures mitte ei naerda. (Wahelhüüe pahemalt poolt: Ärge tehke siis nalja!) Mina ei tee nalja, waid räägin tõsistest asjadest. Kui praegune walitsus meile teateid ei taha anda selle üle, mis ta teeb ja ütleb, Asutaw Kogu võib otsuse teha, siis küsin ma: Kes on siis see Asutaw Kogu ja kes on meie praegune walitsus? Teie seletate ju ise, et see üks ja seesama on. Mis Asutaw Kogu teeb, seda teeb ka walitsus, ja ümberpöördukt. Sarnasel juhtumisel, kui tarwitatakse niisuguseid wõtteid, ei ole opositsiooni erakondadel enam mingit mõtet Asutawasse Kogusse jääda. Meie arupärimise wõite teie küll tagasi lükata, kuid õigustatud, ilus ja hea meie rahwale ja riigile ei ole see samm mitte.

A. Anderkopp (töer.): Et täna kord juba õienduste päew on, siis õiendan ka mina, nagu seda rhs. Tõnisson rhs. Temant'i tõenduste puhul oli sunnitud tegema. Rhs. Uluots tõendas, et mina töö-

erakonna esitajana ettepanekus maaliidu arupärimist olen tagasi lükata soovitanud. Seda ei teinud ma mitte, vaid ütlesin ainult, et arupärimine wormiliselt kui walesti adresseeritud tagasi lükata tuleb. Sisuline ja wormiline külg on ju ometi kaks isesugust asja, ja kui teie tahate rääkida, siis rääkige asjast nõnda, nagu ta tõepoolest on. Mina tegin ettepaneku arupärimine wormiliselt tagasi lükata, kuid ma ei puudutanud ettepanekut mitte sisuliselt ja ei palunud Asutawat Kogu teda tagasi lükata mitte sellepärast, et temal absoluut põhjendused oleksid puudunud. Kui siin tõendama tullakse, et arupärimise tagasilükkamisega midagi wadata tahan, siis on see lausa wale. Siin peab nimelt wahet tegema arupärimise ja aruande wahel. Riigikontrolloör paneb aasta aruande ette ja Asutawal Kogul on õigus selle kohta oma seisukohta wõtta. Aruannet aga minu arusaamise järgi üldse meie ajutise walitsemise korra põhjal ei saa riigikontrolloörilt nõuda. Teisest küljest arwan ma, et siin ei ole tegemist mitte aruandega, vaid siin on tegemist maarahwa liidu arupärimisega, nagu see ka teie poolt nimetatud on. Sellest küljest waadates ei saa arupärimist kuidagi aruandeks tunnistada ja nõuda seda wabariigi walitsemise ajutise korra § 11. p. b põhjal.

Eelmistest seletustest wälja minnes, leian ma, et arupärimisega wõib pöörata Wabariigi Walitsuse poole, kuna riigikontrolloöri poole arupärimisega pöörast mist meie riigi põhiseaduses ette nähtud ei ole. Sellepärast kordan weel, et arupärimine tuleb tagasi lükata, mitte sisuliselt, vaid wormilistel põhjustel, kui walesti adresseeritud.

Riigikontrolloör **K. Einbund:** Austatud rahwaesitajad! Ma ei tahaks mitte sõna wõtta selle asja kohta, sest et ta wormilistel puudustel tagasi on lükatud, ja ka minule näib, et arupärimisega wõimalik pole riigikontrolli poole pöörata. Paranduseks tahaksin aga nimetada, et selle punkti all, kus Asutaw Kogu kinnitab riigikontrolli aruande, ei saaks arupärimist mitte ette tuua. Kuid sellegipärast, ehk arupärimine küll tagasi on lükatud, loen oma kohuseks ja riigikontrolli kaitseks tarwilikuks ometi ette tuua, mis riigikontroll selles asjas teinud on.

Pärast seda, kui suur Ameerika operatsioon päewakorrale oli tõusnud, siis kommandeeris riigikontroll 3-me liikmelise uurimiskomisjoni wäljamaale. See kom-

misjon ei ole oma reisilt weel tagasi tulnud, sellepärast ei wõi ma mitte tema tegewusest ja selle tagajärgedest midagi ette tuua, samuti on ka teadmata need andmed, mis mainitud komisjonil seal uurimiseks on. Kuid teisest küljest on riigikontroll kohapeal samme astunud. Pärast kaubandus-tööstusministri Köstner'i tagasitulekut sai „Revalise“ leping riigikontrollile teatawaks, ehk küll riigikontrollil õigus oleks olnud sellest juba enne teada ja seda lepingut läbi waadata. Kuid seda ei tehtud Wabariigi Walitsuse poolt riigikontrollile mitte wõimalikuks, nii et riigikontroll sellest lepingust midagi ei teadnud. Kui see leping kaubandus-tööstusministri kohalejõudmisega Wabariigi Walitsusele sai ette pandud, palus riigikontroll luba seda lepingut läbi waadata. Läbi waadates leidis tema, et meie wabariigi majanduslikkude huwide seisukohast temaga mitte kokku leppida ei wõi ja andis selle lepingu kinnitamise wastu oktoobri keskpaigas protesti sisse. See protest ei ole praegu weel Wabariigi Walitsuse poolt mitte läbi waadatud ja sellepärast ei ole ka riigikontrollil mitte teada, missugused selle protesti tagajärjed saawad olema. Kuid riigikontrollil on see teadmine, et selle protesti tagajärjel „Revalise“ asi ühes Ameerika operatsiooni asjaga peab Asutawale Kogule walitsuse poolt heaksarwamiseks ette pandama, sest et riigikontroll niisuguse lepingu kinnitamise wastu on protesteerinud.

Niisugused sammud on riigikontroll senni oma poolt astunud ja on selles arwamises, et see peab Asutawale Kogule heaksarwamiseks ette pandama.

Juhataja A. Rei: Käesolewa arupärimise kohta on poolt ja wastu räägitud. Rhs. Anderkopp'i poolt on ettepanek tehtud see arupärimine, kui mitte õieti adresseeritu, tagasi lükata. See ettepanek on suurema ulatusega, sellepärast panen ta kõigeenne hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamus on rahwasaadik Anderkopp'i ettepanek wastu wõetud.

4. Seadusandliku delegatsiooni täiendawad walmised.

Sisse on tulnud rhs. Uluots'a teadaanne, et tema delegatsiooni liikme wolitused maha paneb. Maaliit paneb ette rhs. Uluots'a asemele delegatsiooni liikmeks rhs. Ipsberg'i.

(Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on akl. Ipsberg seadusandliku delegatsiooni liikmeks walitud.

5. Riigikontrolli eelarwe 1919. a. II poole kohta — III lugemisel. Rahaasjanduse komisjoni aruandja **K. Wirma** kannab ette ja paragrahwe eraldi hääletades wõetakse vastu nähtawa enamusega pealkiri ja peatükid I—XI.

Riigikontrolli eelarwe 1919. a. II poole peale. Peatükk I. Juhatus. § 1. Riigikontrolööri palk — 15.000.—. § 2. Riigikontrolööri asetäitja palk 9.000 mrk. Kokku 24.000 mk.

Peatükk II. Kantselei. § 1. Palgad — 61.650 mrk.

§ 2. Päewarahad ja sõidukulud — 1.200 mk.

§ 3. Kantseleikulud: a) kantseleimaterjal ja trükitööd 12.000 mk., b) post, telegraaf, telefon — 4.000 mk., d) ajakirjandus ja kirjandus — 600 mk., e) mitmesugused kulud 6.200 mk. Kokku 22.800 mk.

§ 4. Majanduslikud kulud: a) üür — 1.869 mk., b) küte 2.250 mk., d) walgustus 2.100 mk., e) wesi, — h) majaruumide puhastamine ja korrashoidmine 900 mk., i) majateenijad 9.750 mk., k) teewesi, — l) sõiduabinõud 43.500 mk. Kokku 74.019 mrk.

§ 5. Liikuwa wara muretsemine 80.700 marka.

Peatükk III. Sõjawäe osakond. § 1. Palgad 469.250 mk.

§ 2. Päewarahad ja sõidukulud 51.000 marka.

Peatükk IV. (Majandusosakond). Tsiwiilasjade osakond. § 1. Palgad 300.000 mk. ja § 2. Päewarahad ja sõidukulud 16.000 mk.

Peatükk V. Rahaosakond. § 1. Palgad 200.000 mk. ja § 2. Päewarahad ja sõidukulud 41.550 mk. Kokku 241.550 mk.

Peatükk VI. Teedeosakond. § 1. Palgad 212.700 mk. § 2. Päewarahad ja sõidukulud 32.130 mk. Kokku 244.830 mk.

Peatükk VII. § 1. Väljamaa esituse kulud 100.000 mk.

Peatükk VIII. Tartu osakond. § 1. Palgad 43.522 mk. 50 pen. § 2. Päewarahad ja sõidukulud 3.500 mk., § 3. kantseleikulud 1.050 mk. § 4. Majanduse kulud 1400 mk. § 5. Liikuw wara 10.000 m. Kokku 59.472 mk. 50 penni.

Peatükk IX. Kuressaare osakond. § 1. Palgad — 12.000 mk. § 2. Päewarahad ja sõidukulud — 525 mk. § 3. Kantseleikulud 1.050 mk. § 4. Majanduse kulud — 1.050 mk. § 5. Liikuw wara 6.000 mk. Kokku 20.625 marka.

Peatükk X. Wiljandi osakond. § 1. Palgad 17.517 mk. 50 pn. § 2. Päewarahad ja sõidukulud 1.050 mk. § 3. Kantseleikulud 535 mk. § 4. Majanduse kulud 1.050 mk. § 5. Liikuw wara 5.500 mk. Kokku 25.642 mk. 50 penni.

Peatükk XI. § 1. Perekonna abiraha 15.000 mk.

Juhataja **A. Rei**: Asutawa Kogu kodukorra järele tuleb iga eelarwe pärast III lugemist terwes sisus hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on eelarwe lõpulikult vastu wõetud.

Aruandja **K. Wirma**: Panen ette eelarwe redaktsiooni komisjoni andmata vastu wõtta.

Juhataja **A. Rei**: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on eelarwe redaktsiooni komisjoni andmata vastu wõetud.

6. Haridusministeeriumi eelarwe 1919. a. II poole kohta — I lugemisel. Rahaasjanduse komisjoni aruandja **E. Nipman**: Haridusministeeriumi väljaminekute eelarwe

puhul on elawad waidlused tekkinud ja sellepärast pean tarwilikuks järgmiste seletustega esineda nende punktide kohta, mis waidluseall on olnud. Esiteks tekkisid waidlused palkade jaotamise kohta. § 1. all märgitud kahe riigi koolinõuniku palk 12.600 mk., seisab koos 2.400 mk. kuupalgast ühele koolinõunikule 6 kuu peale ja teisele koolinõunikule 3 kuu peale, sest et wiimane weel ametis ei olnud eelarwe arutamise ajal komisjonis. Sekretäär-juriskonsulti palk on arwatud 1.300 marka kuus ja on ette nähtud 4 kuu peale, kuna ta alles septembris ametisse astunud. Kunsti- ja muinsusosakonna 4 toimkonna juhataja palk 18.900 mk. on niisugusena kujunenud selle tõttu, et 2 toimkonna juhatajat on ametis eelarwe poolaasta algusest saadik ja sellepärast on nende palk arwatud ka 6 kuu peale — 1.050 marka kuus. Kahte toimkonna juhatajat ei ole weel mitte ametis,

sellepärast on nende palk arvatud ainult 3 kuu peale. Rahwuskultuurilise-osakonna 4 rahwussekretääri palk 15.300 mk. seisab koos kahe sekretääri palgast, mis on rehkendatud 6 kuu peale ja kahe sekretääri palgast 3 kuu peale, sellepärast et kahte rahwussekretääri weel ametis ei olnud. Rahwuskultuurilise-osakonna 4 asjaajajast on ametis ainult üks, sellepärast on tema palk arvatud 6 kuu peale, kuna teistele asjaajajatele, kes ametis mitte ei olnud, palk 3 kuu peale on määratud. Edasi tekitab elawaid waidlusi õppekawade kokkuseadmiseks määratud summa 52.100 mk. Rahaasjanduse komisjonil olid selle summa tarwitamise kohta sellekohased materjaalid olemas.

Pean tähendama, et õppekawade kokkuseadmise kulude all ei tule arwata mitte ainult ühtluskooli õppekawade kulud, waid ka erikoolide omi, nagu kaubanduskoolide, käsitöökoolide, merikoolide jne. Põhimõtte tasumaksmise juures komisjonidest osawõtjatele, kes õppekawu välja töötasid, oli niisugune, et iga komisjonist osawõtja liikme peale tuleb keskmiselt 50 marka istungi eest. Selle juures ei saanud tasu ministeeriumi ametnikud, kes komisjonide tööst osa wõtsid. Siinjuures tuleb arwesse wõtta sõidukulud neile, kes teistest linnadest kutsutud said komisjonide istumistest osa wõtma. Pealinnast osawõtjad jääwad wõib olla ilma sellekohase tasuta, kui nad ise selleks oma nõusolemist awaldawad. Et mõne aine eriteadlastest suurem osa väljaspool pealinna elas, siis tuli nende ainete kawa kokkuseadmiseks komisjon kokku kutsuda teises linnas ja selle tõttu tuli päewaraha maksta ministeeriumi esitajatele, nii et niisugustel juhtumistel sõidukulud wahel kallimad tulid, kui 50 marka iga osalise peale. Eelarwe kokkuseadmise juures, et üldist summat kätte saada, on siin keskmiselt wõetud 50 mk. isiku peale, kuna eelarwe täitmise juures peajasjalikult faktilised kulud tasutakse. Loota wõib, et need kulud tegelikult vähemad tulewad. Kõigi komisjonide istungite eest tuleks üldiselt honoraari komisjonide liiketele 49.100 mk., kuna 3.000 mk. õppekawade redigeerimise peale on määratud. Siis tähendati siin kooli- ja ilukirjanduse tõlgete muretsemise jaoks määratud summa 300.000 marga kohta ja nõuti selgust. Selle summa juures pean ma tähendama, et selle summa nõutamine haridusministeeriumi poolt

igatahes ajakohane samm on. Koolikirjandusest on meil suur puudus, seda teab igaüks, kes koolielu tähele on pannud. Eraalgatus sellel alal ei ole suutnud midagi ära teha. Kewadel lubasid mitmed erakirjastajad sügiseks rea õpperaamatuid turule saata. Sügis on juba möödas, warsti jõuawad jõulud, kuid peale Mikkelsaar'i „Geomeetria algkoolidele“ I ande ei ole mingisuguseid õpperaamatuid ilmunud. Koolid peawad Eesti keeles töötama, õpperaamatuid Eesti keeles ei ole ja ka muukeelsete õpperaamatute tarwitamine on wõimatu, kuna neid praegu ka raamatukauplustest saada ei ole. Selletõttu on koolid sunnitud töötama ilma raamatuteta, mis koolitööd wäga raskendab. Igatahes ministeeriumi kohus oli samme astuda, et seda kirjanduse põudu kuidagi kõrwaldada ja selleks peajasjalikult nõutakse see kolmsada tuhat marka. Ministeeriumi esitaja seletustest järgneb, et see summa ainult ühekordselt selle poolaasta eelarwes ette tuleb, tegelikult kujuneb ta õieti laenuks, mida ministeerium teatud ettewõtete teostamiseks teeb.

Silmas pidades pöuda kirjanduses üldse ja koolikirjanduses eriti, on loota, et raamatud, kui nad trükitud saawad kahest kunni kolme tuhandeni, peaksid ühe kunni kahe kuu jooksul läbi müüdud saama, ja siis tuleks raha kasudega tagasi, mida jälle uute raamatute trükkimiseks wõib tarwitada.

Siis juhin tähelepanu professori kutsele ettewalmistamise kuludeks määratud summa peale. Esialgses eelarwes ministeeriumi poolt olid need kulud ette nähtud 25 isiku ettewalmistamiseks, iga isiku peale 1000 marka kuus. Haridusministeeriumi seletuste järele ei ole kaugeltki nii palju isikuid väljamaale saadetud. Kuna aga wäliswaluuta nüüd wiimasel ajal kiirelt on tõusnud, ei wõi praegu enam jutugi olla sellest, et keegi tuhande Eesti margaga väljamaal ära elada saaks, ja tuleb seda summat märksa kõrgendada. Sellepärast palus ministeerium oma poolt, et komisjon selle peale waatamata, et väljamaale saadetawate isikute arw vähemaks jääb, summa endiseks jäta. Komisjon oma poolt oli ka sel arwamisega, et haridusministeerium kohustatud on hoolt kandma, et need isikud, keda ta on väljamaale saatnud, seal mitte nälga ei jääks, ja peab nüüdsete muutunud oludega

rehkendama, et neile võimaldada seal õppimist.

Siis juhiksin tähelepanu muinaswara väljakaewamise jaoks nõutawa 10.000 marga peale. Tähendatud summa äratas ka komisjonis kahtlust, kuna leiti, et kaewamisi talwel enam ette võtta ei saa. Kuid ministeeriumi esitaja palus selle summa sisse jätta, et ettevalmistuse töid, nii kui masinate tellimist jne. võimaldada tulewa aasta kewadeks muinaswara väljakaewamiste jaoks. Ses mõttes on ka see summa sisse jäetud.

Mis puutub põllutöökoolidesse, mille kohta siin tähendati, et nad haridusministeeriumi alla ei kuulu, ja sellepärast nende ülespidamise kulud haridusministeeriumi eelarwest välja tulewad jätta, siis oli komisjonil teada, et eelarwe kokkuseadmise ajal need koolid weel haridusministeeriumi all olid ja põllutööministeerium, kes sel ajal oma eelarwe sisse andis, muidugi neid sisse ei võtnud, sellepärast leidis komisjon tarwiliku olewat neid summasid haridusministeeriumi eelarwes kinnitada selle tingimisega muidugi, et need krediidid edaspidi põllutööministeeriumi alla üle wiidaks.

Nii palju oleks eelarwe üksikute punktide kohta öelda. Üldiselt pean ma tähendama, et haridusministeeriumile selle eelarwe arutamise juures õige rängalt peale tungiti. Pean oma kohuseks wastata mõne üksiku seletuse peale, mis kooliõpetajaid ja koole üldse puudutab.

Rhs. Päts kõneleb, et haridusministeeriumi tegewuse läbi kooli langemine ilmsile olewat tulnud. Pean konstateerima seda kurba asjaolu, et koolid ja eriti keskkoolid tõesti madalamale langenud on, kuid selles süüdistada koolitegelasi, kes koolide juures praegu tegewad on, kui ka haridusministeeriumi, on täiesti ülekohutune. Koolide langemisele on mitmesugused põhjused kaasa aidanud, mille all kool, eriti keskkool, on pidanud kannatama. Wene walitsuse ajal tuli warsti pärast Riia langemist koolide ewakueerimine: ewakueeriti mitmed keskkoolid ühes õppeabinõudega ja õpetajatega. Linn, koolid oma alla üle võttes, pidi neile õpetajaid muresema paigalolewaist õppejõududest, selle juures ei saanud muidugi kindlat koosseisu luua, waid tuli üksikute õppeainete peale tunniandjad ametisse panna. Selle all pidi koolitöö tingimata kannatama. Pärast seda tuli okupatsioon.

Otse enne okupatsiooni wiidi kõik koolid Wene keelest Eesti keele peale üle, ja niisugune uuele õppekeelele üleminek mõjub ka õige halwalt kooli tegewuse peale. Okupatsiooniajal pandi suures osas koolides jällegi uus õppekeel — Saksa keel maksma, samuti said ka õppekavad muudetud, hulk kooliõpetajaid tagandatud ja uued kooliõpetajad asemele seatud. Uute okupatsiooniwõimude poolt ametisse seatud õpetajate ja õpilaste wahel ei saanud loomulik wahekord tekkida, ja koolitöö okupatsiooniajal jättis väga palju soowida. Oppijate ja õpetajate wahekord oli niisugune, mis koolitööd loomulikkudes piirides areneda ei lasknud. Pärast okupatsiooni langemist, kui Eesti riik oma tegewust algada sai, tuli uuesti tagasi minna Saksa keelest Eesti keele peale. See tagasimineks sündis kõigehalwematel asjaoludel: ei olnud eestikeelseid õpperaamatuid, mitme õppeainete jaoks ei olnud Eesti keeles weel oskussõnadki välja töötatud. Suure hoobi koolile andis ka sõda, mis noorele riigile peale sumiti. Seda peab rhs. Päts igitahes mäletama, sest just tema sõjamineisteeriumi eesotsas olemise ajal saadeti suur hulk õpetajaid ja õpilasi sõjawäljale, mille tõttu ka kooli tegewus seisma jäi. Ehk küll pärast suur osa õppejõudusid ja ka õpilasi väerinnalt tagasi tuli, mõjub sõjapidamine ikkagi weel koolitöö peale, kuna wanematest klassidest pea kõik õpilased mobiliseeritud on ja kasarmutes elama peawad. Selles haridusministeeriumi süüdistada ei saa, sest tema on oma poolt kõik sammud astunud, et õpilased kasarmutes koju saaksid lastud, et nad koolitööle segamata anduda võiksid.

Siis tõi rhs. Päts Eesti kooli wastu süüdistuse, et seal õpetatawat niisugust keelt, millest wanemad inimesed sugugi aru ei saa. Eesti kooliõpetajad on hulga tänuväärt tööd ära teinud, luues eestikeelseid oskussõnu ja püüdes keelt arendada nii kaugele, et tema abil teaduslikka aineid käsitada saaks. Kui väga igasuguse uuenduse wastu isegi keele alal ei oldaks, ei saa ometi nõuda, et ministeerium õpetajaile ette kirjutaks õppekeelena wana testamendi keelt tarwitada. (Hüüe paremalt poolt: Siurukeelt!) Kui mõni üksik kooliõpetaja seda tarwitaab, siis selle wastu ei saa ju ometi ministeerium... (K. Päts, maal.: Miks siis ministeerium on?) Mis puutub rahwakooli peale üldiselt väljaantawa-

tesse summadesse, siis pean konstateerima seda fakti, et õpetajate palkade kulude eelarwe on rahaasjanduse komisjonisse jõudnud ja balanseerub 8.000.000 m. ümber. Ma ei näe mingit kaaluwat põhjust eelarwe tagasiandmiseks komisjonile, sest komisjon on oma otsuse eelarwe kohta teinud ja ei saa mingit muudatust eelarwes ette võtta. Ennem võiks rääkida sellest, et eelarwe ministriumile tagasi anda, et see muutunud olukordadele vastavaid muudatusi eelarwes ette võtaks, kuid ma leian ka selle otstarbekohatu olevat, sest siis peaks ministrium selle eelarwe eelarwe-komisjoni saatma, kust ta uuesti rahaasjanduse komisjoni arutamisele saadetakse, ja sedawiisi jõuaksime meie eelarwe arutamisele alles tulewal aastal. Siis tuleks meil 1919. a. eelarwe vastu võtta 1920. a., mis muidugi loomulik ei ole. Mis puutub rhs. Oinas'e tähendusse eelarwe redaktsioonilise külje kohta, siis pean ma tähendama, et mina omal õigust ei leidnud olevat eelarwes redaktsioonilisi muudatusi ette võtta, peale nende, mis komisjoni poolt tehtud. Kokkuvõttes teen ma ettepaneku, et eelarwe saaks esimesel lugemisel vastu võetud ja tema üksikasjalisele arutamisele üle mindud.

Juhataja **A. Rei**: Käesolewa eelarwe kohta on 3 ettepanekut tehtud. Rhs. Päts'i ettepanek, eelnõu rahaasjanduse komisjoni tagasi saata. Siis rhs. Kuusner'i ettepanek: „Panen ette haridusministriumile eelarwe hariduskomisjoni läbiwaatamiseks anda.“ Ja 3. ettepanek on komisjoni aruandja poolt: eelnõu I lugemisel vastu võtta ja II lugemisele üle minna. Need kolm on paralleel-ettepanekud ja ma panen nad järgimööda hääletamisele. Tuleb hääletamisele rhs. Päts'i ettepanek: eelnõu anda rahaasjanduse komisjoni tagasi läbiwaatamiseks. (Hääletatakse.) 2. ettepanek on rhs. Kuusner'i poolt eelnõu anda hariduskomisjoni läbiwaatamiseks. (Hääletatakse.) 3. ettepanek on komisjoni aruandja poolt: eelnõu I lugemisel vastu võtta ja II lugemisele üle minna. (Hääletatakse.) Wiimane ettepanek on enamusega vastu võetud. Seega on haridusministriumile eelarwe 1919. a. II poole kohta I lugemisel vastu võetud.

7. Töö- ja hoolekandeministriumile eelarwe 1919. a. II poole peale — I lugemisel.

Rahaasjanduse komisjon on palunud see punkt päewakorrast maha võtta, sellepärast et rahaasjanduse komisjon ei ole kõiki arutamiseallolewaid küsimusi ja krediidi summasid läbi waadata suutnud. Panen rahaasjanduse komisjoni ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse.) Rahaasjanduse komisjoni ettepanek on nähtawa enamusega vastu võetud.

Järgmine päewakorra-punkt on sõjaministriumile ja merewäe väljaminekute eelarwe 1919. a. II poole peale.

A. Schulbach (töer.): Et see päewakorra-punkt väga tähtis on, siis teen ma ettepaneku tänane koosolek lõpetada.

Juhataja **A. Rei**: Panen rhs. Schulbach'i ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek vastu võetud.

J. Uluots (maal.): Härra Anderkopp seletas, nagu oleksin mina waletanud. Mina ei loe sarnast ütelust parlamentliku korra kohaseks ja arwan, et niisuguseid ütelusi ei tohiks lubada Asutawa Kogu kantslist awalikult alla pilduda. Ja kui oleks tahetud seda ütelust tarwitada, siis oleks pidanud seda wäidet ka põhjendada. Et seda tehtud ei ole, siis lükkan ma selle süüdistuse süüdistajale enesele tagasi.

8. Teadaandmine karskuskongressi kohta.

Juhataja **A. Rei**: Enne koosoleku lõpetamist pean tarwlikuks järgmist ette kanda: „Asutawa Kogu juhatusele keeluseaduse komisjoni nimel. Ma palun selle koosoleku lõpul Asutawa Kogu liigetele teatada, et homme karskuskongressi teisel koosolekul kell ¼4 arutamisele tuleb keeluseadus. Kõnelewad: Rootsi. riigipäewa saadik Ljunggren Bratti monopolisüsteemi kohta ja dr. Matti Helenius-Seppälä keeluseaduse tagajärgedest Soomes.“

Et meil lähemal ajal keeluseadus arutamisele tuleb, siis on rahwasaadikud kohustatud endid sellesse asjasse puutuwate faktidega tutwustama. Alla on kir-

jutanud: W. Ernits, J. Päts, M. Nõges, J. Raamot, H. Kuusner, P. Karin, Jaan Mets, K. Inglis, H. Mets.“

Kas tehakse ettepanekuid järgmise koosoleku kohta? (Hüüe: Harilikul ajal!)

A. Anderkopp (töer.): Nagu teada, on järgmise koosoleku päew 11. nowembril, mis aga püha on ja loodetawasti see ka Asutawal Kogul püha on, sellepärast

teen ettepaneku, et järgmise koosoleku aeg juhatuse määrata jääks.

Juhataja **A. Rei**: On tehtud kaks ettepanekut: 1) järgmine koosolek pidada harilikul ajal ja 2) juhatuse määrata jätta. Panen ettepanekud hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on otsustatud järgmise koosoleku päewa määramine jätta juhatuse hooleks.

Lõpetan Asutawa Kogu koosoleku.

Algkirjale alla kirjutanud:

Asutawa Kogu esimees **A. Rei**.

Abisekretäär **A. Jürman**.